

الدكتور السالك فال ألهيّن سيد أحمد النكه
حاصل على شهادة الدكتوراه

استدلال الجمهور والأحناف لمسألة النية في الوضوء، دراسة مقارنة لأدلة الفريقين من القرآن والسنة والقياس

The reasoning of the public and the Hanafis on the issue of intention in ablution: a comparative study of the evidence of both groups from the Qur'an, Sunnah, and analogy

ملخص:

تُعَدُّ مسألة اشتراط النية في الوضوء من المسائل الأصولية-الفقهية التي ظهر فيها اختلاف منهجي بين الحنفية والجمهور، إذ اختلف الفريقان في فهم النصوص وتوجيه دلالاتها، وفي تحديد طبيعة الوضوء: أهو عبادة خالصة تُطلب لها النية، أم هو شرطٌ محض للطهارة يكفي فيه مجرد الامتثال؟ وقد استدل الفريقان بأدلة متنوعة من الكتاب والسنة والقياس، كما ردَّ كلٌّ منهما على أدلة الآخر، مما جعل المسألة نموذجاً حياً يُبرز اختلاف المسالك الأصولية قبل اختلاف الأدلة ذاتها. ومن هنا برزت هذا البحث من أجل دراسة مسالك الاستدلال في هذه المسألة عن كل من الفريقين، وذلك بغية تحقيق جملة من الأهداف أبرزها، جمع أدلة كل فريق من الكتاب والسنة والقياس، مع إيضاح المسالك الأصولية التي اعتمدها في توجيه هذه الأدلة. وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي التحليلي والنهج المقارن وذلك من أجل جمع الأدلة ومقارنتها وتحليل الاعتراض عليها، وقد توصل البحث إلى جملة من النتائج: أن الجمهور يغلب عليهم الاستدلال المقاصدي والحديثي، والأحناف يغلب عليهم الاستدلال بالظاهر والقياس المعلن، وأن الخلاف أصولي مبني على اختلاف في التعليل. الكلمات المفتاحية: الدليل، الكتاب، السنة، القياس، النية

Abstract :

The issue of stipulating intention in ablution is one of the fundamental-jurisprudential issues in which a methodological difference emerged between the Hanafis and the public, as the two groups differed in understanding the texts and directing their meanings, and in determining the nature of ablution: is it a pure worship that requires the intention, or is it a pure condition of purity in which mere compliance is sufficient? The two groups cited various evidences from the Qur'an, Sunnah and Qiyas, and each responded to each other's evidence, making the issue a living example that highlights the difference of fundamentalist paths before the differences of the evidence itself. Hence, this research emerged in order to study the methods of inference in this matter for each of the two groups, in order to achieve a number of goals, the most prominent of which is to collect the evidence of each group from the Qur'an, Sunnah and Qiyas, while clarifying the fundamentalist paths they

adopted in guiding these evidences. This study relied on the inductive-analytical method and the comparative approach in order to collect, compare, and analyze the objections to the evidence, and the research reached a number of results: that the public is predominantly inferent in intentional and hadith, and the Hanafis are predominantly inferent by apparent and reasoned syllogism, and that the disagreement is fundamentalist based on a difference in In reasoning. Keywords: Evidence, Book, Sunnah, Measurement, Intention

المقدمة:

تُعَدُّ دراسة مسائل الخلاف الأصولي-الفقهي، ولا سيما ما كان منها قائماً على اختلاف طرائق الاستدلال ومسالك النظر في الأدلة، من أبرز المسالك التي تُنَبِّئُ الملكة الاجتهادية وتكشف عمق البناء العلمي للمذاهب. وتبرز أهمية هذا النوع من الدراسات في أنه لا يقتصر على جمع الأدلة ونقل الأقوال، بل يتجاوز ذلك إلى تحليل البنية الاستدلالية التي اعتمدها كل فريق، ومعرفة الأسس الأصولية التي وُجِّهَتْ من خلالها النصوص الشرعية. ومن المسائل التي يتجلى فيها هذا بوضوح: مسألة اشتراط النية في الوضوء، حيث تباين منهج الحنفية والجمهور في فهم آيات الوضوء وأحاديثه، وفي تحديد طبيعة هذا الفعل: أهو عبادة تحتاج إلى قصد، أم طهارة تُجزئ بمجرد الامتثال؟ لذا فإن دراسة أدلة الفريقين، ومناقشة مسالكهم في الاستدلال، وتحليل اعتراضات كل منهما على الآخر، تمنح الباحث قدرة أوفى على فهم مناهج المذاهب وأسباب اختلافها، وتكشف أثر الأصول في بناء الفروع، وتقدم نموذجاً تطبيقياً مهماً في التمييز بين الخلاف في الدليل والخلاف في طريقة الاستدلال.

إشكالية البحث

يمكن أن نصوص الإشكالية التي يهتم هذا البحث بحلها في الأسئلة التالية:
كيف تُفهم الأدلة التي استدلت بها الحنفية والجمهور في مسألة النية في الوضوء ضمن الأطر الأصولية التي اعتمدها كل فريق، وما أثر اختلاف المسلك الاستدلالي على توجيه النصوص وترتيب الأحكام؟. وتنبثق عن هذه الإشكالية جملة من التساؤلات الفرعية، من أهمها:
1. ما طبيعة المسلك الأصولي الذي اعتمده الحنفية في تفسير الآيات والأحاديث المتعلقة

بالوضوء؟

2. وما ضوابط المسالك التي سار عليها الجمهور في اشتراط النية؟
3. وما أثر اختلافهم في فهم حقيقة الطهارة على اختلاف الحكم؟
4. وكيف تناول كل فريق أدلة الآخر نقداً وتعقيباً، وما مدى قوة هذه الردود أصولياً؟
5. وهل الخلاف بينهم خلافٌ في الدليل أو في طريقة الاستدلال.

أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من المقاصد العلمية، من أبرزها:
1. تحرير محل النزاع بين الحنفية والجمهور في اشتراط النية للوضوء، وبيان ما إذا كان الخلاف نابعا من النصوص أم من فهم طبيعة التكليف.

2. جمع أدلة كل فريق من الكتاب والسنة والقياس، مع إيضاح المسالك الأصولية التي اعتمدها في توجيه هذه الأدلة.
 3. تحليل المناقشات والاعتراضات العلمية التي وجهها كل مذهب إلى أدلة المذهب الآخر، وتحليلها بمنهجية تراعي أصول كل فريق.
 4. تقويم قوة الأدلة ومتانة المسالك الاستدلالية، وبيان ما يظهر للباحث من رجحان أحد القولين وفق القواعد الأصولية المنضبطة.
 5. الكشف عن العلاقة بين الاستدلال الأصولي والتطبيق الفقهي، بما يعمق الملكة العلمية في دراسة مسائل الخلاف.
- منهجية الدراسة:

- اتبعت الدراسة منهجا علميا مركبا يجمع بين عدة مناهج، وذلك على النحو الآتي:
1. المنهج الاستقرائي التحليلي، باستقراء النصوص من مصادر الحنفية والجمهور في كتب الفقه والأصول والجدل، ثم تحليل الأدلة التي استند إليها كل فريق. وبيان الأسس الأصولية التي بُني عليها كل استدلال.
 2. المنهج المقارن (التحليلي المقارن)، وذلك بمقارنة أدلة الفريقين وطرائق توظيفهم للنصوص، وبيان الفروق الدقيقة في فهم مدلول الآية والحديث والقياس.
- تمهيد: اخلف العلماء في النية في الوضوء على مذهبين
- القول الأول: النية سنة في الوضوء وهذا مذهب أبي حنيفة والثوري من قال بقولهما.
- القول الثاني: النية فرض في الوضوء وهذا مذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد، وربيعه، وأبو ثور، وإسحاق، وأبوداود، وأبو عبيد وغيرهم⁹³⁶.
- بناء على ما سبق فمن أصابه الماء من غير قصد منه فعم جميع أعضاء الوضوء، أو غسل أعضاء الوضوء ليس بقصد الوضوء وإنما قصد التنظيف أو التبرّد، لا بقصد الطهارة، فهذا عند الأحناف ومن وافقهم يعتبر متوضئا وعند الجمهور غير متوضئ.
- وسنعرض بإذن الله أدلة كل من الفريقين فيما يلي:
- المبحث الأول: أدلة الحنفية مع مناقشتها
- المطلب الأول: أدلة عدم وجوب النية في الوضوء عند الأحناف
- استدل الأحناف على عدم وجوب النية في الوضوء بعدة أدلة نذكرها فيما يلي:
- أولا: دلهم من القرآن
- استدلوا بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)⁹³⁷.

936 المحلى بالآثار، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، ت: 456هـ، دار الفكر - بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ، ج1، ص: 73، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي ت: 954هـ، دار الفكر، ط1، 1412هـ - 1992م، ج1، ص: 231، المغني، ج1، ص: 1، ص: 91، البحر الزاخر، ج2، ص: 56.

937 المائدة، الآية: 6.

قالوا إن هذه الآية بينت كيفية الوضوء وليس فيها إلا غسل بعض الأعضاء ومسح البعض الآخر، وعليه فمتى حصل ذلك كان كافياً لتحقيق الشرط اللازم للصلاة، وليس فيها ما طلبته الآية النية، فلو قلنا بعد هذا بأن النية فرض فإن ذلك يؤدي إلى الزيادة على ما في القرآن والزيادة على الكتاب نسخ، والقرآن لا ينسخ بخبر الواحد.

قال السرخسي: "(ولنا) آية الوضوء ففيها تنصيص على الغسل، والمسح، وذلك يتحقق بدون النية فاشتراط النية يكون زيادة على النص إذ ليس في اللفظ المنصوص ما يدل على النية، والزيادة لا تثبت بخبر الواحد"⁹³⁸

قال المرغيناني: "النية ليست من فرائض الوضوء لأنها ليست من موجباته، هي شرط، والشرط لا يحتاج إلى نية"⁹³⁹.

قال وهبة الزحلي: "إن آية الوضوء لم تأمر إلا بغسل الأعضاء الثلاثة والمسح بالرأس، والقول باشتراط النية بحديث آحاد زيادة على نص الكتاب، والزيادة على الكتاب عندهم نسخ، لا يصح بالأحاد"⁹⁴⁰

قال الكسائي: النية ليست بشرط في الوضوء عندنا لأن الله أمر بالغسل والمسح مطلقاً عن شرط النية، والمطلق يجري على إطلاقه ما لم يقدّم دليل التقييد"⁹⁴¹.
ثانياً: دليل الأحناف من السنة:

قد استدلت الأحناف بحديث مسلم: عن أم سلمة، قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: «لا. إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين»"⁹⁴².

ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها بالواجب عليها وأخبرها أنها إن فعلته فقد طهرت فهذا يدل على حصول الطهارة لها بذلك، ولو كانت النية واجبة لذكرها لها. وكذلك استدلو بحديث أبي داود عن رفاعة بن رافع، بمعناه، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين...»"⁹⁴³.

ووجه الاستدلال به أنه صلى الله عليه وسلم علمه أحكام الوضوء لجعلها بها، ولم يذكر له وجوب النية، فلو كانت النية واجبة لذكرها له، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز"⁹⁴⁴.

938 المبسوط محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي ت: 483هـ، دار المعرفة - بيروت الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر: 1414هـ - 1993م، ج1، ص: 72.

939 ينظر: الهداية في شرح بداية المبتدي، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، ت: 593هـ، تحقيق: طلال يوسف، دار احياء التراث العربي - بيروت - لبنان، ج1، ص: 56.

940 الفقه الإسلامي وأدلته، لو هبة بن مصطفى الزحلي، دار الفكر - سوربة - دمشق، ط4، ج1، ص: 378.

941 ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي ت: 587هـ، دار الكتب العلمية، ط2، 1406هـ - 1986م، ج1، ص: 13.

942 أخرجه مسلم في صحيح، باب ضفائر المغتسلة، حديث رقم: 330.

943 أخرجه أبو داود في سننه، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع، حديث رقم: 858.

944 ينظر: الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة، لعمر بن إسحق بن أحمد الهندي الغزنوي، سراج الدين، أبو حفص الحنفي ت: 773هـ، مؤسسة الكتب الثقافية، ط1، 1406-1986هـ، ص: 19.

ثالثاً: استدلال الأحناف بالقياس

استدل الأحناف على أن النية ليست فرضاً في الوضوء بقياس الوضوء على التطهر من النجاسة، وذلك بجامع أن كلا منهما تطهر بالماء، وأن كلاهما شرط لصحة الصلاة، ولأن النية لا تجب للتطهر من النجاسة فكذلك لا تجب في الوضوء.

وهذا لأن القاعدة عند الأحناف أن الحدث مانع من الصلاة، وليس عبادة مقصودة ولذلك فإن إزالته كإزالة النجاسة وهي لا تحتاج إلى نية.

قال السرخسي: "والطهارة بالماء لإزالة الحدث كإزالة النجاسة، لأن المقصود إزالة المانع، وإزالة النجاسة لا تفتقر إلى نية فكذلك إزالة الحدث"⁹⁴⁵.

وكذلك قياس الوضوء على ستر العورة بجامع أن كلاهما شرط لصحة الصلاة فكما لا تجب النية لستر العورة فكذلك لا تجب للوضوء⁹⁴⁶.

المطلب الثاني: مناقشة أدلة الأحناف

لقد اعترض الجمهور على كل الأدلة التي استدلت بها الأحناف على عدم وجوب النية في الوضوء، وبيان ذلك في ما يلي:

1. اعتراض الجمهور على الاستدلال بالآية.

الأحناف استدلوا بالآية من جهة أنها لم تذكر النية، وأن القول بفرضها يؤدي إلى الزيادة على ما في القرآن، ورد الجمهور الوجهين، فأما الأول فقالوا عنه إن الآية وإن لم تذكر الأمر بالنية فإنها تدل عليه، والأمر بالوضوء يدل على الوجوب، وما يجب على المكلف فعله، يجب عليه قصده ضرورة لأنه لا يمكن الامتنال من غير قصد.

ويجاب عن قولهم إن الزيادة نسخ وهو الوجه الثاني: بأن هذا القول غير مسلم، وذلك لأن النسخ رفع حكم سابق بحكم متأخر عنه، وهذا يمكن أن يصح لو أن الآية أمرت بنفي، وجوب النية وقلنا نحن بأنها فرض، والواقع أن هذا لم يحصل فالآية لم تتعرض للنية لا بالإثبات ولا بالنفي، والحقيقة أن الجمهور أثبتوا ما بخبر الأحاد ما لم تتعرض له الآية بنفي ولا إثبات، وثم إنه لو سلم بالنسخ فإن القول بوجوب النية له أدلة أخرى ولم يثبت بخبر الواحد فقط بل في القرآن عموميات دالة على ذلك.

2. اعتراض الجمهور على الاستدلال بالسنة:

أما استدلال الأحناف بالحديثين فقد رد عليهم الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمور الظاهر التي يجهلها وأما الأمور الأخرى فمعلومة من نصوص الشرع، ونفس الأمر حصل مع المسيء صلاته فقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة ولم يذكر فيها النية، مع أنها فرض عندكم في الصلاة فلماذا تقرونها هنا مع أن النبي لم يذكرها، وتنكرونها هناك، والحالة واحدة.

يقول النووي: "أما الجواب عن احتجاجهم بالآية والأحاديث فمن أوجه. أحدها جواب عن جميعها وهو أنها مطلقة مصرحة ببيان ما يجب غسله غير متعرضة للنية. وقد ثبت وجوب النية بالآية

945 ينظر: المبسوط للسرخسي، ج1، ص:13.

946 ينظر: الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة، عمر بن إسحق بن أحمد الهندي الغزنوي، سراج الدين، أبو حفص الحنفي ت773هـ، مؤسسة الكتب الثقافية ط1، 1406-1986 هـ، ص:20.

والحديث والأقيسة المذكورات. والثاني جواب عن الآية أن دلالتها لمذهبنا إن لم تكن راجحة فمعارضة لدلالته. الثالث عن حديث أم سلمة أن السؤال عن نقض الضفائر فقط هل هو واجب أم لا. وليس فيه تعرض للنية. وقد عرف وجوب النية من من قواعد الكتاب والسنة⁹⁴⁷.

قال زين الدين العراقي: "إنما بين النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن علمه الأفعال الظاهرة التي يقف الناظر على تركها لو تركوها فأما القصد للعبادة فكان معلوما عندهم"⁹⁴⁸.

3. اعتراض الجمهور على الدليلي القياسي

فأما القياس على النجاسة، فيجيب عن ذلك بأنه قياس مع وجود الفارق، لأن النجاسة أمر حسي يحصل المقصود بإزالتها، والحدث معنوي حكم الشارع باعتباره مانعا وجعل الوضوء رافعا له، فهذا أمر تعبدي، والعبادة لا بد فيها من النية، بينما إزالة النجاسة أمر حسي كما ذكرنا فلم يكن بحاجة إلى نية، فحصل الفرق بذلك بين الأمرين.

أما القياس على ستر العورة، فيجيب عنه بأنه قياس مع وجود الفارق أيضا؛ وذلك أن ستر العورة من الآداب العامة وليس عبادة محضة خاصة بالصلاة؛ لذلك يطلب في الصلاة وفي غيرها، ويطلب من المكلف بالعبادة ومن غير ممن ليس أهلا لها أصلا: كالمجنون والصبي وغيرهما وعلى وليهما ستر عورتهم، وليس الوضوء كذلك؛ لأنه شرط خاص بالصلاة وما جرى مجراها من العبادات، فصحل بهذا الفرق بين الأمرين.

قال النووي: "أما الجواب عن قياسهم على ستر العورة فهو أن ستر العورة وإن كان شرطا إلا أنه ليس عبادة محضة بل المراد منه الصيانة عن العيون ولهذا يجب ستر عورة من ليس مكلفا ولا من أهل الصلاة والعبادة كمجنون وصبي لا يميز فإنه يجب على وليه ستر عورته"⁹⁴⁹.

قال الجويني: (والطهارة من جملة العبادات، إذ يتقرب بها، ويستقل مقصودها، فلا تقاس على إزالة النجاسة ولا ستر العورة، فإن إزالة النجاسة وستر العورة محض إسقاط مانع، لا يقصد به التقرب)⁹⁵⁰.

وقال ابن حزم: "أما قياسهم ذلك على إزالة النجاسة فباطل لأنه قياس، والقياس كله باطل، ثم لو كان القياس حقا لكان هذا منه عين الباطل، لوجوه: منها أن يقال لهم: ليس قياسكم الوضوء والغسل على إزالة النجاسة بأولى من قياسكم ذلك على التيمم الذي هو وضوء في بعض الأحوال أيضا، وكما قسم التيمم على الوضوء في بعض الأحوال وهو بلوغ المسح إلى المرفقين، فهلا قسم الوضوء على التيمم في أنه لا يجزئ كل واحد منهما إلا بنية، لأن كليهما طهر للصلاة. فإن قالوا: إن الله

947 المجموع شرح المذهب، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، ت: 676هـ، (دار الفكر، ج1، ص: 315).
948 طرح التثريب في شرح التقريب (المقصود بالتقريب: تقرب الأسانيد وترتيب المسانيد)، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (المتوفى: 806هـ)، دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي، ودار الفكر العربي، ج2، ص: 12.

949 المجموع للنووي، ج1، ص: 315.
950 ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين ت: 478هـ، تحقيق: أ. د/ عبد العظيم محمود الديب، دار المنهاج، ط1، 1428هـ-2007م ج1، ص: 51.

تعالى قال: (فتميموا صعيدا طيبا)⁹⁵¹ ولم يقل ذلك في الوضوء قلنا نعم فكان ماذا؟ وكذلك قال الله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا)⁹⁵² فصح أنه لا يجزئ ذلك الغسل إلا للصلاة بنص الآية⁹⁵³.

المبحث الثاني: أدلة الجمهور ومناقشتها

المطلب الأول: أدلة الجمهور

استدل الجمهور بعدة أدلة نبهنا في ما يلي ثم نرد عليها:

أولا دليهم من القرآن:

استدل الجمهور بقوله تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)⁹⁵⁴.

ووجه الدلالة أن الله أمر بالوضوء وكل مأمور به من اللازم أن يكون عبادة وإلا لما أمر به وكل عبادة لا بد لها من النية؛ لأن الله تعالى قال في محكم كتابه: (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ)⁹⁵⁵. فنفي أن يكون أمرنا بشيء إلا بعبادته مفردين له نياتنا بدينه الذي أمرنا به والإخلاص عمل القلب وهو محض النية فأمر تعالى بإخلاصها له فدللت الآية على وجوب الإتيان بالنية في العبادة وصدورها خالصة لوجهه⁹⁵⁶.

ولفظ مخلصين في الآية حال، والحال شرط، فالعبادة إذن شرطا للإخلاص، والإخلاص لا يحصل ولا يكون إلا بالنية، فبان بذلك أن صحة كل عبادة إنما تتوقف على النية، والوضوء عبادة ولذلك فإن صحة تتوقف على النية⁹⁵⁷.

وقالوا أيضا: إن قوله (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) أي: للصلاة، كما يقال: إذا لقيت الأمير فترجل. أي: له وإذا رأيت الأسد فاحذر. أي: منه، وقولهم: ذكر كل الشرائط⁹⁵⁸.

وقال الزرقاني: "واستنبط بعض العلماء من الآية إيجاب النية في الوضوء لأن التقدير: إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضئوا لأجلها، ومثله قولهم: إذا رأيت الأمير فقم لأجله"⁹⁵⁹.

وفي إكمال المعلم: "وفي قول القاضي: (إِذَا قُمْتُمْ): أي أردتم، ما يشعر بفرضية النية في الوضوء؛ لأن الوضوء حالة القيام إلى الصلاة لا يمكن، والإرادة هي النية"⁹⁶⁰.

951 سورة النساء: 43.

952 سورة المائدة: 6.

953 المحلى بالآثار، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، ت: 456هـ، دار الفكر - بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ، ج1، ص: 91.

954 المائدة، الآية: 6.

955 سورة البينة: 5.

956 الإحكام شرح أصول الأحكام، لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي القحطاني الحنبلي النجدي، ت: 1392هـ، ط2، 1406هـ، ج1، ص: 186.

957 البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري ت: 970هـ، وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري (ت بعد 1138هـ)، وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين، دار الكتاب الإسلامي، ط2 - بدون تاريخ، ج1، ص: 27.

958 ينظر المغني لابن قدامة، ج1، ص: 83.

959 شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة، ط1، 1424هـ - 2003م، ج1، ص: 136.

960 ينظر: شَرْحُ صَحِيحِ مُسْلِمٍ لِلْقَاضِي عِيَاضِ المُسَمِّي إِكْمَالُ المُعْلِمِ بِقَوَائِدِ مُسْلِمٍ، لعباض بن موسى بن عياض بن عمرو بن اليحصبي السبتي، أبو الفضل، ت: 544هـ، تحقيق: الدكتور يحيى إسماعيل، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، ط1، 1419هـ - 1998م، ج2، ص: 11.

ثانيا: الدليل من السنة:

احتجوا بما جاء في البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو إلى امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه»⁹⁶¹.

وجه الدلالة أن قوله صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات)، فيه حصر صحة الأعمال الشرعية أي العبادات بوجود النية⁹⁶²، فدل على أن العمل لا يعتد به شرعا ما لم يكن مقترنا بالنية، وإن وجدت صورته في الخارج، ولفظ الأعمال عام يدخل فيه الوضوء وغيره، ثم قوله صلى الله عليه وسلم (وإنما لكل امرئ ما نوى) يدل على أن أي فعل للمرء إنما يترتب على نيته، فمن نوى شيئا حصل له، ومن لم ينو لا يحصل، وعليه فمن استعمل الماء في أعضاء الوضوء بلا نية له لا يحصل له وضوء بذلك⁹⁶³.

وقال الشوكاني: " فإن قلت ما الدليل على أن النية إذا عدت عدم الوضوء ونحوه من المنويات؟. قلت لأن هذا التركيب هو الذي يسميه أهل الأصول المقتضي وهو ما لا يتم معناه إلا بتقدير محذوف يتم به الكلام والمقدم تقدير المعنى الحقيقي أي إنما وجود الأعمال أو ثبوتها بالنية أو لا صلاة موجودة أو ثابتة إلا بالنية. وهذا التقدير يدل على انتفاء ذات الصلاة بانتفاء النية. لا يقال إن الذات قد وجدت فلا يصح النفي إليها لأننا نقول إن المراد الذات الشرعية وتلك الذات التي وجدت غير شرعية. وعلى تقدير أن ثم مانعا يمنع من تقدير ما يدل على انتفاء الذات فالواجب تقدير أقرب المجازين إلى الذات كما قدمنا في البحث الذي قبل هذا. فيقال إنما صحة الأعمال بالنيات أو لا صحة لعمل إلا بنية. هذا يدل على أن العمل لا يصح بدون نية فقد أثر عدمها في عدم المنوي وذلك هو معنى الشرط ولا يصح ها هنا تقدير الكمال لعدم وجود دليل يدل عليه لكونه مجازا بعيدا"⁹⁶⁴.

ثالثا دليلهم من القياس

استدل الجمهور أن النية تجب في التيمم بالاتفاق؛ وهو طهارة تستباح بها الصلاة، فكذلك يجب القول بوجوب النية في الوضوء حيث لا فرق بينه وبين التيمم، لأن الوضوء هو الآخر طهارة تستباح بها الصلاة.

قال وهبة: استدل الجمهور بالقياس فقالوا: تشترط النية في الوضوء كما تشترط في الصلاة، وكما تشترط في التيمم لا ستباحة الصلاة⁹⁶⁵.

961 أخرجه البخاري في صحيحه، باب بدء الوحي، حديث رقم: 1.

962 ينظر: خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام، لفيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن حمد المبارك الحريملي النجدي ت: 1376هـ،

ط2، 1412 هـ - 1992 م، ص: 11.

963 ينظر المغني لابن قدامة، ج1، ص: 83.

964 السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني ت: 1250هـ، دار ابن حزم

ط1، ص: 52.

965 الفقه الإسلامي وأدلته، لوهبة، ج1، ص: 379.

المطلب الثاني: مناقشة أدلة الجمهور

اعترض الأحناف على الاستدلال بالآية وما عضد به الجمهور من الاستدلال بالآية الأخرى فقالوا: "أن الوضوء عبادة لأنه مأموره وكل مأموره عبادة محتاج إلى النية؛ لقوله تعالى: (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ). والإخلاص لا يتحقق إلا بالنية فالوضوء لا يصح إلا بالنية. الجواب عنه: لا نسلم أن كل عبادة تحتاج إلى النية فإن تطهير الثوب مأموره وعبادة بقوله تعالى: (وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ). وستر العورة بقوله تعالى: (خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ). أي استروا عورتكم عند كل صلاة، واستقبال القبلة بقوله تعالى: (قُولِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ). وأداء الأمانة بقوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا). وغير ذلك ومع هذا لا يشترط لهذه الأشياء النية، على أن العبادة على نوعين: مقصودة لذاتها كالصلاة وهي لا تصح إلا بالنية، وغير مقصودة لذاتها بل هي وسيلة لغيرها كالوضوء وغيره من الشرائط فإنه لا يراعى وجودها قصداً فيتحقق بدون النية، وهذا لأن النص مطلق فيقتضي كون الإخلاص شرطاً في العبادة المطلقة الكاملة"⁹⁶⁶.

ثانياً اعتراض الأحناف على الاستدلال بالحديث (إنما الأعمال بالنيات)، بأن المراد في الحديث كما الأعمال بالنيات، وذلك لأن النية يحصل بها الثواب، وعليه فالمنفي كما العمل ونفي الكمال لا يستلزم نفي الصحة.

واعترضوا على الحديث من جهة دلالته حيث قالوا إنه ظني الثبوت والدلالة، يقول ابن نجيم: "إن حديث «إنما الأعمال بالنيات» من قبيل ظني الثبوت والدلالة يفيد السنية والاستحباب"⁹⁶⁷.

وقال أيضاً في الرد على الاستدلال بهذا الحديث: "لنا على ما ذكره الأصوليون أن حقيقة هذا التركيب متروكة بدلالة محل الكلام؛ لأن كلمة "إنما الأعمال بالنيات" للحصر، وقد دخلت على المعرف فاللام الاستغراق، وذلك يقتضي أن لا يوجد عمل بلا نية ولا يمكن حمله على العموم؛ لأن كثيراً من الأعمال يوجد بلا نية، فصار مجازاً عن حكمه فالتقدير حكم الأعمال بالنيات من إطلاق اسم السبب على المسبب أو من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه والحكم نوعان: مختلفان أحدهما: أخروي، وهو الثواب والإثم، وهو بناء على صدق العزيمة وعدمه والثاني دنيوي، وهو الجواز والفساد هو بناء على وجود الأركان والشرائط وعدمها ولما اختلف الحكمان صار الاسم بعد كونه مجازاً مشتركاً ويكفي في تصحيحه ما هو المتفق عليه، وهو الحكم الأخروي ولا دليل على ما اختلف فيه فلا يصلح تقديره حجة علينا"⁹⁶⁸.

قلت هذا التقرير حسن لولا أنه استدلال بالعقل عن طريق البحث في الدلالة والمعاني، والدلالة الحديث ظاهرة المعنى لا تحتاج إلى التأويل، والأصل أنه إذا صح الأثر بطل النظر، والأثر هنا متفق على صحته.

966 الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة، لعمر بن إسحق بن أحمد الهندي الغزنوي، سراج الدين، أبو حفص الحنفي ت: 773هـ، مؤسسة الكتب الثقافية، ط1، 1406-1986 هـ ص: 20.

967 البحر الرائق، لابن نجيم، ج1، ص: 27.

968 البحر الرائق، ابن نجيم، ج1، ص: 26.

قال الغزنوي: "الثالث: قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس للمرء من عمله إلا ما نوى" فالوضوء الذي لا يكون منوياً لا يرفع الحدث. الجواب عنه: أن معنى الحديث "ليس للمرء من ثواب عمله إلا ما نوى". ونحن نقول بموجبه، فإن الثواب لا يحصل له بالوضوء إلا إذا نوى"⁹⁶⁹.

ثالثاً اعتراض الأحناف على الاستدلال بالقياس

اعتراض بأن قياس الوضوء على التيمم قياس فاسد، لأن التيمم شرع بعد الوضوء، وعليه فلا يصح جعله أصلاً وقياس الوضوء عليه لأن من شرط صحة القياس أن لا يكون شرعية الأصل متأخرة عن شرعية الفرع وإلا ثبت حكم الفرع بلا دليل.

يقول ابن نجيم مقررًا لذلك: "قياس الوضوء على التيمم ضعيف؛ لأن شرط صحة القياس أن لا يكون الأصل متأخراً والتيمم شرع بعد الهجرة والوضوء قبلها"⁹⁷⁰

وأجيب: بأن هذا ليس بقياس للوضوء على التيمم، وإنما هو استدلال على نفي الفارق بين الأمرين، بمعنى أن شرعية النية في التيمم قد أظهرت لنا سرعتيها في الوضوء أيضاً حيث لا فرق بينهما. ومع هذا فقد اعترض أيضاً بوجود فارق بين الوضوء والتيمم، وذلك لأن الوضوء إنما يكون بالماء، والماء قد جعله الله تعالى مطهراً بنفسه، وعليه فمتى ما استعمل الماء فإن الظهارة تحصل به دون حاجة إلى النية، وذلك بخلاف التيمم فإنه إنما يكون بالتراب، والتراب غير مطهر بنفسه، وإنما اعتبره الشارع مطهراً من أجل الصلاة، فكان التطهير به تعبداً محضاً، لذلك كان التيمم محتاجاً إلى النية بخلاف الوضوء⁹⁷¹.

ويقول ابن نجيم: "بخلاف التيمم؛ لأن التراب لم يعتبر شرعاً مطهراً إلا للصلاة وتوابعها لا في نفسه فكان التطهير به تعبداً محضاً، وفيه يحتاج إلى النية"⁹⁷².

ويجاب عن ذلك بأن الذي يعتبر الشيء مطهراً أو غير مطهر إنما هو الشارع، والشارع الذي اعتبر الماء مطهراً في كتابه بقوله: (وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً)⁹⁷³، هو الذي قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأما رجل من أمي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة"⁹⁷⁴.

969 الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة، للغزنوي، ص: 21.

970 البحر الرائق، لابن نجيم، ج1، ص: 27.

971 ينظر: البناية شرح الهداية، لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني، ت: 855هـ، دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان ط1، 1420 هـ - 2000 م، ج1، ص: 236.

972 البحر الرائق، ج1، ص: 21.

973 الفرقان: 48.

974 أخرجه البخاري في صحيحه، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: " جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، حديث رقم: 438.

والشارع الذي قال في الماء: (وَيُنَزَّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ)⁹⁷⁵، هو الذي قال في التراب: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ)⁹⁷⁶.

ثم إن هذا الاعتراض قد ينعكس، إذ لقائل أن يقول: إذا كان التيمم يحتاج إلى نية معنى العبادة فيه الطهارة، لأن التراب لا يستعمل في الأعضاء عادة لغير التطهر، فإن الوضوء يحتاج إلى النية من باب أولى، وذلك لأن استعمال الماء في أعضاء الوضوء قد يكون بقصد الطهارة كما قد يكون بقصد التبريد والتنظيف وغير ذلك مما جرب العادة به. وهنا نقول بأي شيء نفرق بين العادة والعبادة بغير نية⁹⁷⁷.

خاتمة:

خلصت الدراسة - بعد عرض أدلة الفريقين ومناقشتها - إلى أن الخلاف في مسألة النية في الوضوء ليس خلافاً نصياً محضاً، بل هو خلاف في توصيف العبادة ومنهج التعامل مع العمومات. فالحنفية جعلوا الوضوء من قبيل الأسباب الظاهرة التي يكفي فيها الامتنال بالفعل، وأن الآيات جاءت في سياق بيان الأفعال لا القصد، بينما رأى الجمهور أنه عبادة قائمة بنفسها لا تتحقق إلا بالقصد، مستدلين بأحاديث تتعلق بعموم العبادات. وقد اتضح من خلال التحليل أن قوة الاستدلال عند كل فريق مرتبطة بطريقته في فهم التكليف، وأن ردود كل منهما على الآخر مبنية على أصوله لا على مجرد الاعتراضات الظاهرية. وهذا يبرز أن إدراك المنهج الأصولي خطوة لا غنى عنها لفهم الخلاف الفقهي وترجيح أحد القولين عند الحاجة.

كما خلصت الدراسة أن قوة الدليل كانت مع الجمهور، خاصة في استدلالهم على أن النية فرض في الوضوء بأية سورة البين، وكذلك استدلالهم بالحديث إنما الأعمال بالنيات. اتفق الجميع على أن مشروعية النية للوضوء في الجمعة فهي عند الأحناف سنة وعند الجمهور فرض. أدلة الجمهور تقوم على أصليين:

1. عموم النصوص الأمرة بالنية في العبادات مثل قوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات»،
 2. اعتبار الوضوء عبادة مقصودة لا تصح إلا بالنية، وهو أصل مطرد عندهم في أبواب العبادات.
- أدلة الحنفية اعتمدت على ظاهر الآية في سورة المائدة: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ...﴾، حيث لم تقرر الأمر بالنية، فدلّ على أنها ليست شرطاً، كما جعلوا الوضوء في أصله رفع حدث، والحدث وصف يمنع رفعه بمجرد النية دون فعلٍ حسي.
- استدل الجمهور على تخصيص ظاهر الآية بالأحاديث، بينما يرى الحنفية أن حديث الأعمال لا يتناول الوضوء من جهة الحقيقة لأنه ليس عملاً مقصوداً بذاته بل وسيلة.

975 سورة الأنفال: 11.

976 سورة المائدة: 6.

977 ينظر: المجموع، للنووي، ج1، ص314 وما بعدها، المغني لابن قدامة، ج1، ص: 91 وما بعدها.

المصادر والمرجع

القرآن الكريم

- الإحكام شرح أصول الأحكام، لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي القحطاني الحنبلي النجدي، ت: 1392هـ، ط2، 1406هـ.
- البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: 970هـ) وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري (ت بعد 1138هـ)، وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين، دار الكتاب الإسلامي، ط2 - بدون تاريخ.
- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي ت: 587هـ، دار الكتب العلمية، ط2، 1406هـ - 1986م.
- البناية شرح الهداية، لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني، ت: 855هـ، دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان ط1، 1420هـ - 2000م.
- تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة، ط1، 1424هـ - 2003م.
- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري، لمحمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط1، 1422هـ.
- خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام، لفیصل بن عبد العزيز بن فیصل ابن حمد المبارك الحريملي النجدي ت: 1376هـ، ط2، 1412هـ - 1992م.
- سنن أبي داود، لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني ت: 275هـ، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا - بيروت.
- السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني ت: 1250هـ، دار ابن حزم ط1.
- شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهری
- شَرْحُ صَحِيحِ مُسْلِمٍ لِلْقَاضِي عِيَّاضِ الْمُسَيِّ إِكْمَالُ الْمُعْلِمِ بِقَوَائِدِ مُسْلِمٍ، لعياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن يحيى السبتي، أبو الفضل، ت: 544هـ، تحقيق: الدكتور يحيى إسماعيل، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، ط1، 1419هـ - 1998م.
- طرح التثريب في شرح التقريب (المقصود بالتقريب: تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد)، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (المتوفى: 806هـ)، دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي، ودار الفكر العربي.
- الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة، لعمر بن إسحق بن أحمد الهندي الغزنوي، سراج الدين، أبو حفص الحنفي ت: 773هـ، مؤسسة الكتب الثقافية، ط1، 1406-1986هـ.

- الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة، لعمر بن إسحق بن أحمد الهندي الغزنوي، سراج الدين، أبو حفص الحنفي ت: 773هـ، مؤسسة الكتب الثقافية، ط1، 1406-1986 هـ.
- الفقه الإسلامي وأدلته، لوَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِي، دار الفكر - سورِّيَّة - دمشق، ط4.
- المبسوط محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي ت: 483هـ، دار المعرفة - بيروت الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر: 1414هـ - 1993م.
- المجموع شرح المذهب، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، ت: 676هـ)، دار الفكر.
- المحلى بالآثار، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، ت: 456هـ، دار الفكر - بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ.
- المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، ت: 261هـ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي - بيروت.
- المغني لابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي، المتوفى: 620هـ، مكتبة القاهرة الطبعة: بدون طبعة.
- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعِينِي المالكي ت: 954هـ، دار الفكر، ط1، 1412هـ - 1992م.
- نهاية المطلب في دراية المذهب، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين ت: 478هـ)، تحقيق: أ. د/ عبد العظيم محمود الديب، دار المنهاج، ط1، 1428هـ - 2007م.
- الهداية في شرح بداية المبتدي، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، ت: 593هـ، تحقيق: طلال يوسف، دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان.